



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Huánuco, 17 de agosto de 2017.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 05-2017/D/MPA / HCO

Vistos: El proyecto de Directiva propuesto por esta dirección que se ha remitido en un total de 06 folios.

PRIMERO: El artículo 139 inciso 1 de nuestra Constitución Política del Perú, reconoce al arbitraje como un medio de solución de conflictos. Asimismo, en nuestro reglamento aprobado en sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2013, se señala que tiene por finalidad facilitar a través de nuestra Asociación, la administración de arbitrajes que sean solicitados.

SEGUNDO: Que, la regulación de la figura del Árbitro de Emergencia en el Ordenamiento Jurídico peruano, permite otorgar medidas cautelares; a fin garantizar de una manera rápida y eficaz la efectividad del Laudo Arbitral, con la finalidad de proteger y/o tutelar los derechos de las partes previamente a la Constitución de un Tribunal Arbitral. Al regular la figura del árbitro de emergencia en la Ley de Arbitraje, Ley de Contrataciones con el Estado y su respectivo Reglamento proponiendo modificaciones y/o incorporando normas y disposiciones que permitan su aplicación en el Sistema Arbitral.

TERCERO: Que, las medidas cautelares se encuentran reguladas en el art. 47 de la ley de arbitraje Ley de arbitraje N° 1071, en cuyo inciso 1) precisa: *^Una vez constituido, el tribunal arbitral, a petición de cualquiera de las partes, podrá adoptar las medidas cautelares que considere necesarias para garantizar la eficacia del laudo, pudiendo exigir las garantías que es estime conveniente para asegurar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda ocasionar la ejecución de la medida^; sin embargo nuestra la ley de arbitraje inciso 2 del art. 47 a diferencia establece que se dictará medidas cautelares desde el momento que se constituya, no desde su instalación, entendiéndose para ello que los árbitros hayan sido nombrados que las medidas hayan sido aceptadas.*



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL **"CORPORACION IMPERIUM"**

**ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS**

CUARTO.- Que, del mismo modo, a nivel de las actuaciones arbitrales, la norma faculta y prevé la potestad y competencia de los árbitros para dictar medidas cautelares una vez constituido el tribunal arbitral, no haciendo, por el contrario, referencia alguna sobre la posibilidad de dictar medidas cautelares antes del inicio de dichas actuaciones.

QUINTO.- Que, por otro lado, debemos tener en cuenta que, el árbitro de emergencia no resuelve sobre medidas que requieran de intervención judicial, es decir, al ser de emergencia, solo puede pronunciarse y resolver sobre cuestiones de ESTATU QUO. Otro aspecto importante, es que el árbitro de emergencia, es precisamente eso, de emergencia, no reemplaza al poder judicial, no impone más allá del ámbito contractual (voluntad de las partes) pese a ser considerado como jurisdicción según nuestra Constitución, las medidas cautelares dictadas por el árbitro de emergencia tienen el mismo valor que las decididas por el tribunal arbitral.

Finalmente, una vez constituido el tribunal arbitral, se abre la posibilidad de que este pueda mantener, pueda modificar, o en su defecto pueda revocar la medida adoptada por el árbitro de emergencia.

Por estas consideraciones

SE RESUELVE:

PRIMERO : APROBAR LA DIRECTIVA DENOMINADO ^DIRECTIVA PARA EL SERVICIO DE ÁRBITRO DE EMERGENCIA CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACIÓN IMPERIUM^.

SEGUNDO : DISPONER EL ARCHIVO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL LEGAJO DE LA ASOCIACIÓN, ASÍ COMO DISPONER A CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE LOS SECRETARIOS ARBITRALES DEL CENTRO DE ARBITRAJE, EN CUANTO SEA DE SU COMPETENCIA, ADOPTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA Nº 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

**TERCERO : TRANSCRIBIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN A LA PRESIDENCIA DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE CONCILIACIÓN, ARBITRAJE Y JUNTA RESOLUCIÓN
DE DISPUTAS CORPORACIÓN IMPERIUM PARA CONOCIMIENTO Y FINES DE LEY.**


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

Dr. F. Martín Pinedo Aubian
DIRECTOR



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

**DIRECTIVA PARA EL SERVICIO DE ÁRBITRO DE EMERGENCIA CENTRO DE
ARBITRAJE CORPORACIÓN IMPERIUM**

Artículo 1°

Árbitro de Emergencia

Por su solo sometimiento y solicitud al arbitraje institucional administrado y organizado por el Centro, cualquiera de las partes que se encuentre en situación de urgencia podrá solicitar el nombramiento de un Árbitro de Emergencia para que dicte las medidas correspondientes, de conformidad a lo dispuesto en la presente Directiva.

Se entiende como urgencia, aquella situación que no pueda esperar hasta la constitución del Tribunal Arbitral.

El Árbitro de Emergencia será competente hasta producida la constitución del Tribunal Arbitral.

El procedimiento de Árbitro de Emergencia será aplicable solamente a las partes que hayan suscrito el convenio arbitral.

La Solicitud de Árbitro de Emergencia puede presentarse antes, después o conjuntamente con la solicitud de arbitraje.

Artículo 2°

Medidas de Emergencia

El Árbitro de Emergencia dictará la Orden o medidas necesarias con sujeción a las condiciones que considere necesarias, incluyendo el otorgamiento de garantías apropiadas.

Artículo 3°

Solicitud

La Solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Aquellos consignados en el Reglamento del Centro de Arbitraje CORPORACION IMPERIUM.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

- b) Precisar las Medidas de Emergencia solicitadas y explicar las razones por las cuales el solicitante requiere que se emitan aquellas con carácter de urgencia.
- c) Informar cualquier solicitud de arbitraje y cualquier otro escrito en relación con la disputa subyacente, que haya sido presentado al Centro por cualquiera de las partes, anteriormente a la presentación de la solicitud.
- d) Cualquier acuerdo sobre la sede del arbitraje o las normas jurídicas aplicables.

La Solicitud de Árbitro de Emergencia deberá presentarse en número de copias suficientes para cada parte, para el Centro y para el Árbitro de Emergencia.

A excepción de la Solicitud de Árbitro de Emergencia, los demás escritos podrán ser presentados en físico o por correo electrónico, en el horario de atención del Centro.

El Centro verificará que la solicitud de árbitro de emergencia cumpla con los requisitos en el reglamento del Centro de Arbitraje Corporacion Imperium, en el plazo máximo de un (1) día hábil. En caso corresponda, se requerirá al solicitante la subsanación de su Solicitud de Árbitro de Emergencia, así como el pago de la tasa administrativa del Centro por concepto de Servicio de Árbitro de Emergencia; otorgándole para tales fines el plazo máximo de un (1) día hábil.

De no efectuar la subsanación, se procederá a archivar la solicitud, sin perjuicio del derecho del solicitante a presentar una nueva solicitud de ser aún oportuno.

Artículo 4°

Designación del Árbitro de Emergencia

El Centro es el encargado de designar al Árbitro de Emergencia, quien debe pertenecer a la Nómina de Árbitros. Si las partes designan al Árbitro de Emergencia, dicho pacto será considerado como no puesto.

Entre la presentación de la Solicitud de Árbitro de Emergencia y la aceptación del Árbitro de Emergencia debe transcurrir, como máximo, un plazo de tres (3) días hábiles.

Con la aceptación de la designación se considera constituido el Árbitro de Emergencia.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL **"CORPORACION IMPERIUM"**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Conjuntamente con su aceptación, el Árbitro de Emergencia deberá pronunciarse sobre la necesidad o no de poner en conocimiento la solicitud de Medida de Emergencia a la contraparte, en caso corresponda.

Si el Árbitro de Emergencia decide que la medida debe ser tramitada con conocimiento de la contraparte, se correrá traslado; a fin de que dicha parte se pronuncie en un plazo de hasta dos (2) días hábiles. Vencido el plazo otorgado, con la absolución de la contraparte o sin ella, el árbitro deberá resolver el pedido cautelar presentado; en un plazo máximo de dos (2) días hábiles.

El Árbitro de Emergencia deberá proceder a evaluar la solicitud de Medida de Emergencia y podrá admitir y/o solicitar medios probatorios si lo estima conveniente, otorgando para dichos efectos un plazo razonable de acuerdo a la naturaleza urgente de la solicitud.

Artículo 5°

Conclusión de las actuaciones

Si dentro del plazo de quince (15) días hábiles, desde emitida la Orden que contiene la Medida de Emergencia el solicitante no presenta la Solicitud de Arbitraje correspondiente, dicha medida caducará.

Artículo 6°

Imparcialidad e Independencia

Todo Árbitro de Emergencia deberá ser y permanecer imparcial e independiente de las partes involucradas desde su designación, por lo que no podrá desempeñarse como abogado de alguna de las partes, árbitro designado por una parte o por los árbitros de parte, en ningún arbitraje relacionado con la controversia.

Son aplicables al Árbitro de Emergencia todas las disposiciones establecidas en el Reglamento de Arbitraje y el Código de Ética que correspondan.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL **"CORPORACION IMPERIUM"**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Artículo 7°

Recusación de un Árbitro de Emergencia

Las partes podrán formular recusación en contra del Árbitro de Emergencia, dentro del día siguiente a la fecha de notificación de la aceptación del Árbitro de Emergencia, o desde la fecha en la que dicha parte tomó conocimiento de los hechos y circunstancias en que funda su recusación, siempre que aquella sea posterior a la recepción de la mencionada notificación.

Una vez presentada la recusación, la Secretaría General de Arbitraje procederá a ponerla en conocimiento del árbitro recusado y la contraparte, otorgando un plazo de un (1) día para que la absuelvan.

Con o sin la absolución a la recusación, ésta será decidida por el Director del Centro de Arbitraje, y la Secretaria General de Arbitraje; lo resuelto tiene carácter definitivo.

Si la recusación es declarada fundada, se dejará sin efecto la Orden, debiendo el árbitro recusado devolver la totalidad de los honorarios arbitrales. El Centro procederá a designar a un nuevo Árbitro de Emergencia para la emisión de una nueva Orden, siempre y cuando no se haya constituido el Tribunal Arbitral, si así lo requiere la parte solicitante. De haberse efectuado la constitución, será éste Tribunal el que dictará la medida cautelar correspondiente.

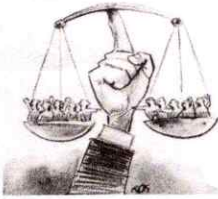
La interposición de la recusación no suspende el trámite de las actuaciones.

Artículo 8°

Orden

La decisión del Árbitro de Emergencia deberá adoptar la forma de una Orden. En dicha Orden, aquel decidirá si la solicitud cautelar es admisible y si tiene competencia para ordenar las Medidas de Emergencia solicitadas. Las partes están obligadas a cumplir con la Orden dictada.

Una vez emitida y notificada dicha Orden, cualquiera de las partes podrá solicitar al Árbitro de Emergencia la reconsideración, modificación o que se deje sin efecto aquella en un plazo de un (1) día contado a partir de notificados con aquella Orden; siempre que el Tribunal Arbitral no se haya constituido aún.



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL **"CORPORACION IMPERIUM"**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

El Árbitro de Emergencia pondrá la solicitud a conocimiento de la contraparte; a fin de que la absuelva en un plazo de un (1) día. Con la absolución o sin ella, el Árbitro de Emergencia deberá pronunciarse sobre dicha solicitud en un plazo de dos (2) días de vencido el plazo otorgado para absolverla.

Artículo 9°

Forma y requisitos de la Orden

La Orden deberá constar por escrito y deberá contener las razones en las que se basa. Estará fechada y firmada por el Árbitro de Emergencia.

La Secretaría procederá a realizar la notificación de la Orden a las partes dentro de un plazo de dos (2) días de recibida aquella.

Artículo 10°

Cese de los efectos de la Orden

La Orden dejará de ser vinculante cuando:

- a) La parte solicitante de la Medida de Emergencia no cumpla con iniciar el arbitraje conforme lo dispuesto en el artículo 5° de la presente Directiva.
- b) La recusación contra el Árbitro de Emergencia es declarada fundada, conforme lo dispuesto en el artículo 7° de la presente Directiva.
- c) La Orden sea revocada por el Tribunal Arbitral y/o arbitro único a cargo del arbitraje.
- d) Se haya emitido el laudo final del Tribunal Arbitral, salvo que el Tribunal Arbitral decida expresamente lo contrario en dicho laudo.
- e) Se produzca la terminación de las actuaciones arbitrales antes del dictado de un laudo.

Artículo 11°

Costos del procedimiento del Árbitro de Emergencia



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL **"CORPORACION IMPERIUM"**

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

El solicitante deberá pagar un importe de forma discrecional y conforme a la cuantía probable de presentación de las pretensiones, teniendo como base la tabla del Osce como tasa administrativa del Centro por concepto de Servicio de Árbitro de Emergencia y, como honorarios del Árbitro de Emergencia; dichos montos podrán ser ajustados por la Secretaría General de Arbitraje, tomando en consideración, entre otras cuestiones la naturaleza y complejidad del caso, así como el tiempo que se estima sería dedicado para emitir la Orden.

Si la parte que presenta la Solicitud no paga el ajuste dentro del plazo fijado por la Secretaría, la Solicitud será archivada.

En la Orden el Árbitro de Emergencia decidirá cuál de las partes debe asumir los costos del procedimiento o en qué proporción han de prorratearse entre ellas, lo cual deberá ser considerado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo para que ordene los reembolsos que corresponda.

En ningún caso procede la devolución de tasa administrativa del Centro por concepto de Servicio de Árbitro de Emergencia.

Artículo 12°

Facultades del Tribunal Arbitral respecto de la Orden emitida por un Árbitro de Emergencia.

La Orden emitida por el Árbitro de Emergencia no será vinculante para el Tribunal Arbitral. Una vez constituido, de oficio o a pedido de parte, los árbitros, podrán modificar o dejar sin efecto la Orden, total o parcialmente.

Artículo 13°

Medidas Cautelares en Sede Judicial

El derecho de las partes de recurrir a un Árbitro de Emergencia no impide que soliciten medidas cautelares ante una autoridad judicial competente, no obstante, la tutela cautelar judicial y las Medidas de Emergencia reguladas en la presente Directiva son excluyentes entre sí.

Artículo 14°

Aplicación Supletoria del Reglamento



CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL
"CORPORACION IMPERIUM"

ASIENTO A 00001 DE LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11108225 EN LOS REGISTROS
PUBLICOS

Para todo lo no regulado en la presente Directiva, será de aplicación el Reglamento de Arbitraje vigente, siempre que no contravenga lo establecido en esta disposición.

Huánuco, 17 de agosto de 2017.

CENTRO D ARBITRAJE
CORP IMPERIUM

Dr. F. Martín Pinedo Aubán
DIRECTOR